



רשומות

# הצעות חוק

הכנסת

27 במרס 2022

957

ה' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018 (תיקון מס' 9) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ג-2023.....78

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

## הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 9) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ג-2023\*

1. תיקון סעיף 25א בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, בסעיף 25א –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "ויכול שייקבעו כללי חלוקה שונים לרשויות המקומיות המנויות בסעיף קטן (ב) וליתר הרשויות המקומיות" – יימחק;
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (3) בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "לפי סעיף קטן (א)".

### ד ב ר י ה ס ב ר

הראשון מקצה סכום השווה ל-35% לפחות מהתקציב השנתי לשש הרשויות המקומיות האלה: עיריית אור יהודה, עיריית לוד, מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית יהוד-נווה מונסון ומועצה מקומית שוהם. החלוקה בין רשויות מקומיות אלה כפופה לעקרונות החלוקה האמורים (סעיף 25א(ב) לחוק). במעגל החלוקה השני מוקצים 65% הנותרים מהתקציב לרשויות מקומיות סמוכות אחרות, וגם חלוקה זו כפופה לעקרונות החלוקה האמורים. עוד נקבע בחוק כי יכול שייקבעו כללי חלוקה שונים לרשויות המקומיות על ידי שר הפנים ובהסכמת שר האוצר (סעיף 25א(א) לחוק).

כנגד הסדר זה תלויות ועומדות שלוש עתירות שהגישו רשויות מקומיות השוכנות בקרבת נמל התעופה בן-גוריון לבית המשפט (בג"ץ 2600/18 מועצה מקומית בית דגן נ' הכנסת; בג"ץ 1702/19 עיריית קריית אונו נ' הכנסת; בג"ץ 1675/19 המועצה המקומית סבינן נ' הכנסת).

בהצעת חוק זו מוצע לבטל את סעיף קטן (ב) של סעיף 25א האמור, שמקצה כאמור חלק מהתקציב לשש רשויות מקומיות, ולהשאיר מעגל חלוקה אחד בלבד, שיאפשר חלוקה של התקציב המלא שיוקצה לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון.

ביום כ"ו באדר התשע"ח (13 במרס 2018) התקבל חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018. במסגרתו תוקן חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן – החוק); נוסף בו פרק ד', שעניינו תשלום ארנונה לרשויות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון, ובו, בסעיף 25א, נקבע מנגנון שלפיו בכל שנה יוקצה סכום מסוים מתקציב משרד הפנים לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה, כולן או חלקן, בהתאם לכללי חלוקה שיקבע שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובהתאם לעקרונות חלוקה המפורטים בסעיף. עקרונות החלוקה: (1) אפיון וסיווג של הרשות המקומית ויישובים בתחומה באשכול בהתאם למדרג חברתי-כלכלי כהגדרתו בסעיף 24 לחוק; (2) גודל האוכלוסייה ברשות המקומית; (3) מצבה הפיננסי של הרשות המקומית; (4) היקף שטח הנכסים שבתחומה שאינם מבני מגורים לשם חישוב ארנונה. עוד נקבע כי שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי להורות לגבי שנת כספים מסוימת כי חלק מהסכום שייקבע בתקציב משרד הפנים יוקצה לכלל הרשויות המקומיות בישראל לפי סעיף 24 לחוק.

המנגנון מורכב משני מעגלי חלוקה. מעגל החלוקה

יוזמים: חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר, ינון אזולאי, אברהם בצלאל, מייכאל מרדכי ביטון, שלום דנינו, נעמה לזימי, מירב בן ארי, אופיר כץ, אחמד טיבי

\* הצעת חוק מס' 1044/25/פ (מספר פנימי: 2197896); הועברה לוועדה ביום כ"ט באדר התשפ"ג (22 במרס 2023).

1 ס"ח התשע"ו, עמ' 217; התשפ"ג, עמ' 20.